FIRAT ÜNİVERSİTESİ
DUMANSIZ HAVA SAHASI UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi bünyesindeki personel, öğrenci, ziyaretçi ve diğer tüm paydaşları tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve üniversite kampüslerinde temiz hava ortamı sağlamak için gerekli düzenleme ve önlemleri belirlemektir.

(2) Bu yönerge, Fırat Üniversitesi yerleşkelerindeki tüm açık ve kapalı alanlarda dumansız hava sahasının uygulanmasını ve üniversitenin tüm bireylerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönerge, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile 2009/44 Sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Tütün Ürünleri: Nikotin içeren, bağımlılık yapıcı sigara, elektronik sigara, puro vb. ürünleri ifade eder.

b) Denetim Ekibi: Fırat Üniversitesi yerleşkelerinde, bu yönergeye uygunluğu denetlemek üzere görevlendirilen personeldir.

c) Dumansız Hava Sahası: Üniversitede tütün ürünü tüketiminin yasak olduğu alanları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dumansız Hava Sahası Politikası, Yasak Alanlar ve Serbest Alanlar

Politika

MADDE 4- (1) Fırat Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Dumansız Hava Sahası" projesine katkı sağlamak amacıyla dumansız alanlar oluşturmaya özen göstermesidir. Bu politika çerçevesinde, üniversitenin tüm yerleşkelerinde tütün kullanımını sınırlamak için gereken düzenlemeler yapılacaktır.

Yasak Alanlar

MADDE 5- (1) Fırat Üniversitesi kampüslerinde, tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak olan alanlar:

a) Tütün tüketimine izin verilen alanlar dışında kalan tüm açık alanlar,

b) Tüm kapalı alanlar ve hizmet binalarının iç mekanları,

c) Kültürel, sosyal ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü binaların iç ve dış alanları,

d) Üniversiteye ait ve kiralık araçlar,

e) Kampüs içinde halka açık (Serbest alan olarak belirlenmemiş) tüm alanlar,

(2) Bu alanlarda, yasal düzenlemeler ve ihlal durumunda uygulanacak cezalarla ilgili uyarılar herkesin görebileceği yerlere asılacaktır.

Serbest Alanlar

MADDE 6- (1) Tütün ürünleri yalnızca üniversite tarafından belirlenmiş Sigara İçme Alanlarında tüketilebilir. Bu alanların toplam açık alana oranı %30'u geçmemeli ve binaların giriş-çıkış kapılarına en az 10 metre uzaklıkta bulunmalı, alan sarı çizgilerle açıkça sigara içme alanı olarak belirgin hale getirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu alanlarda, tütün kullanımının zararlarına dikkat çeken sağlık uyarıları da görünür bir şekilde yer almalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Ekiplerinin Oluşumu, Görevleri, Denetim Süreci ve Ceza Uygulamaları

Denetim Ekibinin Oluşumu

MADDE 7- (1) Fırat Üniversitesi yerleşkelerinde dumansız hava sahasını denetlemek ve yasa dışı tütün tüketimini önlemek amacıyla Genel Sekreterlik tarafından her binada gönüllülük esası başta olmak üzere eğer yoksa doğruda görevlendirmeyle akademik ve idari kadrolardan toplam en az iki kişi denetim ekibi olarak görevlendirilir. Her ekibe kimlik kartı düzenlenir ve iletişim bilgileri yasal uyarı yazılarının üzerine eklenir.

Denetim Ekibinin Görevleri

MADDE 8- (1) Kampüs genelinde düzenli ve sistematik denetim yaparak ihlal durumlarını kayıt altına almak.

(2) Tütün ürünlerine dair uyarı işaretlerinin doğru alanlarda görünür şekilde bulunup bulunmadığını denetlemek.

(3) Çevreye tütün ürünlerine ait atıkların (izmarit, paket vb.) atılmasını önlemek.

(4) Yasak alanlarda tütün kullanan kişiler hakkında gerekli tutanakları düzenlemek ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası işlemi için Üniversite Genel Sekreterine bildirimde bulunmak.

Denetim Süreci

MADDE 9- (1) Denetim Süreci:

a) Dumansız Hava Sahası Yönergesine aykırı davranışlar tespit edildiğinde, denetim ekipleri olayla ilgili araştırma yapar. Kanıt bulunduktan sonra İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenir. Tutanak, ilgili kişiye tebliğ edilir ve bir kopyası saklanır.

b) Tutanak düzenlenirken, tutanakta geçerli bilgi ve deliller yer almalı, gerektiğinde görsel kanıt (fotoğraf, video vb.) kullanılmalıdır.

c) Genel Sekreterlik tarafından, ihlali gerçekleştiren kişinin tutanağı imzalaması istenir. İmzadan kaçınma durumunda, bu durum tutanakta belirtilir.

d) Aynı kişiye birden fazla kabahat veya aynı kabahatin tekrarı durumunda her biri için ayrı tutanak düzenlenir.

e) Kabahatlerin detayları ve cezai işlemler İdari Yaptırım Karar Defteri'ne işlenir. Belgeler Genel Sekreterlik tarafından en az üç yıl süreyle muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kamu Kurumlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarih ve Sayısı	
Tarih	**Sayı**
02.12.2024	2024-2025/4.10